

阜新矿业(集团) 有限责任公司 文件

阜矿发〔2023〕25号

关于印发阜矿集团资产租赁管理 实施细则（试行）的通知

公司所属各单位：

现将《阜矿集团资产租赁管理实施细则（试行）》印发给你们，
请认真遵照执行。

阜新矿业(集团)有限责任公司

2023年3月16日



阜矿集团资产租赁管理实施细则（试行）

第一章 总则

第一条 为加强阜新矿业（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）资产租赁管理，规范资产租赁行为，明确审批权限和责任，提高国有资产运营效益，根据《辽宁省能源产业控股集团有限责任公司资产租赁管理实施细则（试行）》（辽能发〔2023〕5号）的规定，特制定本细则。

第二条 本细则适用于集团公司及所属分公司（以下简称各单位）。集团公司全资子公司及控股公司参照执行，依据本公司实际制定资产租赁管理制度。

第三条 本细则所称资产租赁，是指集团公司及各级子企业将依法拥有、受托管理或其他有合法权属来源的、可用于租赁的资产（包括土地使用权、房产及构筑物、机器设备设施和广告位等），部分或全部租赁给自然人、法人或其他组织（以下简称承租人）使用，并向承租人收取租金的经营行为。

下列情形不适用本细则：

- （一）融资租赁公司从事的融资租赁业务；
- （二）企业承办的专业市场、商业综合体、写字楼、商业街区商铺、景区商铺、长租公寓、酒店式公寓等经营性房产按市场规则组织的对外招租；
- （三）政府批准企业承办的产业园区对外招商；

- (四)以资产租赁为主业的专业租赁企业对外从事资产租赁业务;
- (五)房地产开发企业开发经营的房产租赁;
- (六)物业管理公司从事的经营业务;
- (七)企业住房租赁给本企业职工居住;
- (八)集团公司内部单位之间的资产租赁;
- (九)法律和行政法规另有规定的。

第四条 资产租赁要遵循等价有偿和公开、公平、公正的原则，引入市场机制，依法依规操作，严禁弄虚作假、内外串通、暗箱操作等行为。

第五条 各单位一般不得无偿出借资产，因情况特殊确需无偿出借的，由出借单位上报集团公司，集团公司按照“三重一大”决策制度严格履行集体决策程序，报能源集团审批，确定合理的出借期限，签订出借协议，出借期满应当及时收回。资产出借决策机构及相关成员对及时、完整收回出借资产承担终身责任。出借资产因借用人使用不当造成损失的，出借单位应当向借用人索赔。

第二章 管理机构及职责

第六条 经营管理与发展改革部是集团公司资产租赁的主要管理部门。集团公司国有资产租赁的各阶段由总部各部室及相关单位根据本细则各司其职，相互配合。

(一) 经营管理与发展改革部职责

1. 负责制定、完善集团公司资产租赁制度，对各单位资产租赁工作进行指导、监督和检查。

2. 负责组织召开集团公司资产处置会议，组织资产处置委员会

各专业组对应由集团公司审批的资产租赁事项进行审批。按照《能源集团资产租赁管理实施细则（试行）》的规定应由能源集团审批的资产租赁事项，在履行集团公司内部决策程序后行文上报。

（二）法律风控部主要职责

1. 负责审核各单位国有资产租赁涉及的协议文本，根据工作需要制定、修改资产租赁合同规范文本。
2. 为集团公司国有资产租赁的各项环节提供法律指导与支持。

（三）财务部主要职责

1. 负责对各单位资产租赁涉及的资产评估事项进行核准或备案工作，如需能源集团核准负责上报。
2. 负责资产租赁事项的账务核实工作。

（四）审计部主要职责

负责对各单位资产租赁情况进行监督审计，反馈相关问题，及时督促整改。

（五）纪委监委部主要职责

负责对各单位在资产租赁过程中发现和存在的违规违纪情况进行核查并追责问责。

（六）安全监察部主要职责

负责对各单位资产租赁过程中的安全管理工作进行监督、检查。

（七）武保部主要职责

负责对资产租赁过程中消防安全协议的签订、消防火、危化品等安全隐患进行监督、检查。

（八）生活服务中心主要职责

1. 负责集团公司资产租赁工作的日常管理,建立资产租赁台帐,及时更新,按月上报经发部备案。

2. 掌握租赁资产的产权属性,负责统筹协调推进集团公司不动产权证办理工作。

(九) 资产权属单位主要职责

1. 履行资产租赁管理的主体责任,制定本单位资产租赁管理制度,建立租金催收和预警机制,以及失信人名单,并报集团公司经发部备案。

2. 负责权限内资产租赁事项的决策,履行内部决策程序,依法依规做好资产租赁工作。

3. 履行安全管理主体责任,负责资产租赁前的安全评估,严格审核承租人财务、信用状况及租赁用途,与承租方签订安全生产管理协议。

4. 建立资产租赁管理台账,全面、准确掌握本单位资产租赁数量、方式、履约等情况。加强对租赁资产的监督管理,定期组织安全检查、隐患排查。

第七条 用于租赁的资产应当权属清晰,存在权属不清晰、证照不齐全等产权瑕疵以及其他历史遗留问题的,应当因地制宜采取有效措施,妥善解决相关问题。法律、法规或能源集团相关文件规定不允许租赁的,不得对外租赁。

第三章 审批权限及程序

第八条 集团公司资产租赁按照资产权属单位自行决策、集团公司审批、能源集团审批三级管理模式。

(一) 资产权属单位权限。拟租赁单宗房产建筑面积在 100 平方米以下，或单宗土地面积在 200 平方米以下的，由各单位履行内部决策程序，填报《阜矿集团资产租赁备案表》(附件 1) 向经发部备案后，按照本单位资产租赁管理制度办理。

(二) 集团公司审批。拟租赁单宗房产建筑面积 100 平方米(含) --500 平方米以下，或单宗土地面积 200 平方米(含) --1000 平方米以下的资产租赁事项，由各单位履行内部决策程序后，报集团公司审批。

(三) 能源集团审批。按照《能源集团资产租赁管理实施细则(试行)》(辽能发〔2023〕5 号)的规定应由能源集团审批的资产租赁事项。

第九条 各单位应当于每年 11 月 20 日前，报送下一年度需集团公司审批的资产租赁计划和资产租赁方案等文件，经集团公司批准后执行。

第十条 各单位资产租赁计划由集团公司经发部组织相关业务部室初审，呈报集团公司国有资产处置委员会审议通过后，按照管理权限提请党委常委会审议，并下发审批文件。各单位按照审批文件执行，如发生重大变动则另行报批。

第十一条 审核房产、土地租赁包括但不限于提交以下文件：

- (一) 资产租赁的请示文件；
- (二) 资产租赁单位的内部决策材料(例如：会议记录、会议纪要等)；
- (三) 资产租赁方案；

- (四) 法律意见书，租赁合同文本；
- (五) 评估报告及核准文件（如需）；
- (六) 依法拥有、受托管理或其他有合法权属的证明材料；
- (七) 集团公司要求提交的其他文件。

第四章 公开招租

第十二条 各单位资产租赁应当采取公开招租的方式进行，充分发挥市场交易平台的作用，统筹考虑企业发展战略、资产经营业态、承租人履约能力等因素，通过公开竞价、择优选择确定承租人，努力实现资产价值最大化。

第十三条 各单位单次租赁原则上不超过1年。特殊情况经集团公司审批后可适当延长租赁期限到3年，最长不超过5年。

第十四条 各单位制定的资产租赁方案，应包括但不限于拟租赁资产的基本情况（如现状、地址、面积、规划用途等）、租赁原因、租赁用途、租赁期限、承租条件、租金底价及确定依据、租金递增幅度、租金收缴办法、招租方式等内容。不得设置有明确指向性或限制公平竞争的条件。资产租赁方案必须严格按照资产租赁管理制度履行决策程序，严禁个人擅自决定或改变集体决策意见。

第十五条 租金底价可以市场估价、询价，或委托专业机构评估的基础上，结合市场供需及资产实际情况等因素综合确定。属于应当进入产权交易机构公开招租情形的，必须委托具备评估资质的专业机构对相关资产租金情况进行评估，以评估值为基准合理确定年租金底价。各单位应当建立合理的租金增长机制，租赁期间依据市场行情、供需关系等因素合理调整租金水平，并在租赁合同内予

以明确。

第十六条 拟租赁单宗房产建筑面积在 500 平方米（含）以上，或单宗土地面积在 1000 平方米（含）以上，或租金底价在每年 100 万元（含）以上的，应当通过依法设立的产权交易机构公开招租，且招租信息公告期限不少于 10 个工作日，具体流程可参照《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定执行。各单位不得通过拆分招租面积、化整为零、故意降低租金底价等方式将单宗资产租赁给同一承租人或其关联人以规避进入产权交易机构公开招租。

第十七条 不属于本细则第十六条所列情形的，各单位应当自行组织公开招租。鼓励通过产权交易机构公开招租，也可通过企业网站、租赁中介机构、媒体平台等渠道发布招租信息公告，广泛征集意向承租人，招租信息公告期限不少于 10 个工作日。

第十八条 经公开招租产生 2 个（含）以上意向承租人的，可通过竞价、询比、谈判等方式确定承租人；经公开招租只征集到 1 个意向承租人的，租金不得低于招租底价。

第十九条 公开招租信息公告期满未征集到意向承租人的，可适当延长信息公告期限。需调整租金底价的，应履行内部决策程序，原则上降低租金幅度不超过 10%。

第五章 合同管理

第二十条 采用公开方式招租的，资产租赁单位在承租人确定后 10 个工作日内签订租赁合同；租赁合同要按照《阜新矿业集团合同管理办法》（阜矿经发字〔2022〕158 号）的规定，履行审批程序。

第二十一条 租赁合同主要包括基本条款、双方权利与义务、

安全生产、消防安全等内容。

（一）基本条款一般包括但不限于拟租赁资产的基本情况、租赁用途、租赁期限、保证金比例、租金标准及年递增率（单次租赁超过1年以上的必须明确租金年递增率）、租金收取时间与方式、合同变更与解除、争议解决方式、合同提前终止约定、违约责任及免责条款等内容；

（二）双方权利与义务一般包括但不限于支付与收取租金、合规使用资产、装修条款、修缮责任、租后涉税及费用责任、租后管理、物业服务等内容；

（三）安全生产一般包括但不限于合同双方安全生产责任、出租场所及出租设备的安全生产要求、合同双方在安全生产方面享有的权利和义务、生产安全事故应急救援和善后赔偿的约定、生产安全事故后期配合事故调查处理的约定等内容；

（四）消防安全一般包括但不限于合同双方消防安全责任、出租场所及出租设备的消防器材配备与维护、合同双方在消防安全方面享有的权利和义务、消防安全责任追究等内容。

第二十二条 租赁合同原则上要以集团公司《房屋租赁合同范本》（附件2）《场地租赁合同范本》（附件3）为基准模板，各单位根据实际情况可进行补充完善。

第六章 租后管理

第二十三条 各单位要建立租金催收制度和预警机制，按照合同约定按时、足额收取租金、风险抵押金。对拖欠租金的承租人，要立即与承租人解除合同并收回资产。

第二十四条 租金收入必须纳入企业统一会计核算，严禁截留租金收入私设“小金库”、坐支租金或以消费方式冲抵租金收入等违法违规行为。

第二十五条 承租人不得转租资产，一经发现追究资产权属单位责任。

第二十六条 各单位应当加强对在租资产的动态跟踪管理，如承租人不履行或不完全履行合同，按照合同约定依法及时采取措施，维护自身合法权益。各单位要对承租人的经营模式进行分析研判，防止承租人利用租赁资产从事违法活动，损害企业权益、声誉和社会公共利益。各单位要落实租赁资产安全管理责任，定期实勘租赁资产现场，督促承租人做好安全生产相关工作。

第二十七条 租赁期限届满，原则上不得直接续签租约，各单位要在租约到期前重新拟定出租方案公开招租。租赁期满收回的租赁资产，应当符合按照约定或根据租赁资产的性质使用后的状态。原承租人在租赁期无拖欠租金行为、服从出租企业管理且经营业态与招租意向吻合的前提下，享有以同等条件优先承租的权利。对存在违约行为的承租人原则上不得同意其续租。本细则施行前签订的正在履行中的租赁合同对续租方式有明确约定的，可按合同约定执行。

第七章 监督追责

第二十八条 各单位要切实履行主体责任，对存在的合同条款不完善、定价不合理、超期租赁、擅自转租等问题，及时整改、妥善处理。各单位应当将资产租赁情况纳入厂务公开范围，向本单位

职工公开，接受职工监督。

第二十九条 集团公司相关部室开展定期或不定期抽查、检查，对造成国有资产损失或其他不良后果的，追究相关责任人员的责任。

第八章 附则

第三十条 本办法自印发之日起施行，由阜新矿业（集团）有限责任公司负责解释。

- 附件：1. 阜矿集团资产租赁备案表
2. 房屋租赁合同范本
3. 场地租赁合同范本

抄送：相关副总师以上领导，总部各部室。

阜新矿业集团综合办公室

2023 年 3 月 16 日印发

附件1:

阜矿集团资产租赁备案表

年 月 日

申报单位（公章）		资产名称	
资产类别		地址	
资产面积		招租方式	
有无产权		资产现状	
资产原值		资产净值	
承租人		租赁用途	
租赁期限	年 月 日至 年 月 日		
租金		保证金	
申报单位负责人			
生活服务中心			
财务部			
安监部			
武保部			
经发部			

注：招租方式分为公开挂牌、其他公开招租方式、协议。

房屋租赁合同

合同编号【 】

甲 方（出租方）：_____

法定代表人（负责人）：_____

地址: _____

乙 方（承租方）：_____

或姓名：_____身份证号：_____

地 址: _____

签订日期：_____年__月__日

签订地点：_____

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。

一、房屋基本情况

(一)甲方同意出租且乙方同意承租位于_____的建筑(下称“建筑”)中的由附件一及其附图中标注的所有部分(不包括墙壁、窗框和玻璃的外表面)、附件二(如有)标明的所有附属物、设备、家具和物品(下称“房屋”)。

(二)房屋面积：建筑面积_____平方米，使用面积_____平方米，房屋面积为最终和结论性的结算面积。

(三)房屋权属：该房屋产权所有人(或合法使用人)为甲方。

(四)房屋现有附属物、装修及设施、设备情况详见附件二。

二、租赁期限、用途

(一)该房屋租赁期自_____年____月____日起至_____年____月____日止，共____个月。

(二)乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为_____使用，乙方若改变房屋用途，应书面通知甲方，并征得甲方同意。

三、租金、递增、租赁保证金及支付方式

(一) 该场地租金标准为【 】元/年，逐年递增【 】%。
乙方应按期支付租赁期间的租金。

具体租金详见下表：

租赁期限	租金（元）
【】年【】月【】日-【】年【】月【】日	
【】年【】月【】日-【】年【】月【】日	
【】年【】月【】日-【】年【】月【】日	
...	

租金每【 】个月为一期，按期支付，乙方应在每期首月的前【】个工作日内以银行转账方式支付当期租金，首期预付租金除外。

乙方应于场地经过合格验收之日起【】日内支付首期租金。

乙方支付租金后，应及时通知甲方，甲方确认收到租金之日起【】个工作日内向乙方开具相应数额的发票。

(二) 乙方应在首次向甲方交付期预付租金的同时，一次性交付_____元（大写：_____元整）租赁保证金，甲方有权在乙方未缴纳相关费用时直接从其租赁保证金中相应扣除。乙方应于甲方扣除租赁保证金后_____日内补齐本合同约定的租赁保证金。

（三）租赁期满后，乙方未发生任何违约情形且按期腾退承租房屋、结清所有费用后，甲方将租赁保证金退还乙方。租赁保证金不计利息。

（四）乙方承诺对出租房屋状态、周边环境、客流变化、设施设备 etc 已进行充分了解，自行承担相关风险，不得以任何理由拒付或少付租金。

（五）甲方收款信息：

单位名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

乙方开票信息：

四、租赁期间相关费用

（一）甲方应承担的费用：

1. 甲方基于房屋出租行为应缴纳的税费。
2. 其他（如有）_____。

（二）乙方交纳以下费用：

1. 乙方基于房屋使用过程应承担的费用，包括水、电、气、暖、电话、有线电视、宽带、物业等费用。
2. 其他（如有）_____。

五、房屋及附属设施的修缮与使用

（一）在租赁期内，甲方应保证出租房屋的结构安全。如因房屋质量问题导致乙方受损的，甲方应赔偿乙方实际损失。

（二）房屋因老化或其它质量问题甲方需要对房屋进行维修时，甲方应提前 15 天书面通知乙方，乙方应积极协助配合。

（三）乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复。

（四）乙方不得改变房屋的内部主体结构。

（五）乙方因经营需要对出租房屋装饰装修，需经过甲方同意。

（六）乙方不得在承租范围内修建任何形式的建筑物或构筑物。

（七）在确定租赁价格时乙方已进行了充分考虑且对政府征收或拆除、使用、改造有预期。

六、房屋的转让、转租及购买限制

（一）未经甲方书面同意，乙方不得转租、转借承租房屋。经甲方书面同意转租的，乙方需对次承租人的行为向甲方承担责任。

（二）甲方提前收回房屋，须在____个月前书面通知乙方。

（三）鉴于本合同约定的出租房屋为国有产权房屋，基于国有产权房屋的特殊性（如福利房、房改房等），若甲方将承租房屋进行出售，在同等条件下，乙方享有优先承租权或购买权。

七、合同的变更、解除与终止

(一) 双方经协商可变更或终止本合同。

(二) 甲方有以下行为之一的，乙方有权解除合同：

1. 不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件，严重影响使用。
2. 甲方未尽房屋修缮义务，严重影响使用的。

(三) 房屋租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回出租房屋：

1. 未经甲方书面同意，转租、转借承租房屋。
2. 损坏承租房屋，在甲方提出的合理期限内仍未修复的。
3. 利用承租房屋存放危险、违禁物品或进行违法活动。
4. 拖欠房租__个月以上。
5. 未提供真实信息，采取欺骗手段获得房屋承租权的。
6. 以甲方单位名义开展经营活动，误导消费者的。
7. 租赁期间，乙方收到公安、消防或甲方及其上级主管部门等发出的安全隐患整改处罚通知书后，未在限期内进行整改的。

(四) 租赁期满本合同自然终止。甲方如重新招租，乙方在满足甲方相应条件下有优先承租权。

(五) 有下列情形之一的，需提前终止合同的，甲方不承担责任。

1. 合同履行期间，因国家政策需征用或收回租赁房屋及附属土地的；

2. 不可抗力因素导致合同无法履行的。

八、房屋交付及收回的验收

（一）甲方应保证交付的租赁房屋本身及附属设施、设备处于能够正常使用状态。

（二）验收时双方共同参与，如对装修、器物等硬件设施、设备有异议应当场提出。当场难以检测判断的，应于__日内向对方主张。

（三）租赁前验收时双方共同参与，验收时的照片、图纸、影像等资料作为本合同附件留存，租赁期满后或合同终止时双方应对房屋进行再次验收，如对装修、器物等硬件设施、设备有异议应当场提出，并与租赁时留存的资料进行对比，当场难以检测判断的，应于__日内向对方主张。

（四）租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方需搬离房屋并清空房屋内属于乙方的物品，附属物的处置依照约定或依法处理。

（五）乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施、设备符合正常使用要求的状态，不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物品，甲方有权自行处置，乙方不得向甲方主张赔偿。

九、违约责任

（一）甲方违约责任

1. 甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的，应支付乙方年租金额____%的违约金。

2. 由于甲方怠于履行维修义务或情况紧急，乙方组织维修的，甲方应支付乙方费用或折抵租金，但乙方应提供有效凭证。

3. 甲方违反本合同约定，无正当理由提前收回房屋的，应按照合同年租金额的____%向乙方支付违约金。

（二）乙方违约责任

1. 租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回该房屋，乙方应按照合同年租金额的__%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

（1）未经甲方书面同意，将房屋转租、转借（乙方招租摊位批发商品使用除外）给他人使用、进行抵押或任何形式的债务担保的；

（2）未经甲方书面同意对出租房屋装饰装修、拆改变动房屋主体结构或损坏房屋；

（3）改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的；

（4）拖欠房租__个月以上的。

2. 在租赁期内，乙方逾期交纳本合同约定租金的，每逾期一日，则应按上述逾期交纳费用总额的__ %支付甲方违约金。

3. 在租赁期内，乙方未经甲方同意，中途擅自退租的，乙方已支付的租金，甲方不予退还；同时乙方应该按合同年租金额__ %的额度向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。如甲方擅自收回房屋的，应承担同等违约责任

4. 租赁期满，乙方应如期腾退并归还房屋。乙方逾期归还，每逾期一日应向甲方支付原日租金__倍作为违约金。乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。

5. 乙方发生违约情形时，甲方主张权利所支出的费用均由乙方承担，该等费用包括但不限于诉讼费、律师费、交通费等费用。

十、免责条件

（一）因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。

（二）因国家政策明确要求征收、拆除（搬迁）或改造已租赁的房屋等基于非因甲方的原因导致乙方不能继续使用该房屋时，乙方应无条件腾退房屋，使甲、乙双方造成损失的，互不承担责任。

（三）因上述原因而终止合同的，租金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。

十一、不可抗力

（一）在合同履行结束之前任何时候，如果发生任何合同签订时双方不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括地震、水灾、重大传染性疾病以及战争等不可抗力情形，双方协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本合同。

（二）如果上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。

（三）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应当在不可抗力发生之日起 15 日内通知另一方，并在其后的 30 日内提供证明不可抗力事件发生及其持续的充分证据。

（四）如果发生不可抗力事件，双方应协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的影响减小到最低限度，否则，未采取合理努力方应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

十二、保密条款

（一）甲乙双方同意，任何一方为履行本合同而提供给对方的任何商业信息或技术信息，以及一方在履约过程所知悉的对方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等，包括本合同的内容，除非提供方书面明确说明为公知信息的以外，均可能构成其“保密信

息”。信息获取一方保证应采取合理的保密措施保护该等保密信息免受公开，不向任何第三方公开该等保密信息，并且除为履行本合同目的外非经对方事先书面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施应合理并不得低于知悉一方对自己的保密信息所采取的保护效果。因一方泄露或者不正当使用该等保密信息而给对方造成损失的，应当赔偿对方的所有损失。

（二）未经对方同意，任何一方不得对对方的保密信息进行复制或以其他方式保存。并且在对方要求或在双方的业务关系终止时，应立即向对方归还所有保密信息及其副本、以及所有包含该保密信息或其部分的所有文件、资料和其他物品。

（三）任何一方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。

（四）上述保密规定不应当适用于以下信息：收到信息的一方有书面记录可以证明其在披露方向其披露该等信息之前已经知晓该信息；收到信息的一方没有违反本合同的保密义务即从其他渠道获得的公开信息；或者收到信息的一方从对该等信息不负有保密义务的第三方获得的信息。

十三、争议解决

（一）所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能协商达成一致的，双方向租赁房屋所在地有管辖权的法院提起诉讼。

(二) 诉讼或调解进行过程中, 双方将继续履行本合同未涉争议的其它部分。

十四、通知

(一) 甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知、要求、文件往来等应以书面形式可采用电子邮件(书信、传真、当面送交等)送达对方, 受送达方应及时签收。如由于受送达方的原因不能送达或拒绝签收的, 送达方可采用挂号信或者邮政特快专递邮寄送达, 邮件寄至本合同记载之地址时, 即视为送达。

(二) 双方确认以下地址为相关通知、法律文书的送达地址:

甲方确认的送达地址: _____

邮政编码: _____

收件人: _____ 手机号码: _____

乙方确认的送达地址: _____

邮政编码: _____

收件人: _____ 手机号码: _____

十五、其他约定

(一) 本合同未尽事宜, 经甲乙双方协商一致, 可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

(二) 当甲方须以标的物抵押申请银行贷款时, 应书面通知乙方给与积极配合。

(三)双方应各自按政府规定承担因准备和签署本合同而发生的相关费用。

(四)乙方自行承担租赁期间因使用房屋和经营活动而产生的各种法律责任和经营管理责任,包括治安消防、公共卫生、公共安全等。乙方在签订本合同时,同时与甲方签订出租房屋安全责任协议书(附件三),并独立处理其经营活动产生的法律纠纷。

1.乙方应认真履行双方签订的安全责任协议书中约定的责任和义务。

2.乙方租赁房屋期间,承担房屋使用的安全注意义务,房屋或者其他设施及其搁置物、悬挂物等造成他人人身、财产损失的或因乙方管理不善,如发生火灾、食物中毒或其他各项安全事故时,由乙方承担全部责任,并负责全部赔偿。

3.相关主管部门在不影响乙方正常经营情况下有权对出租房屋进行安全检查。

(五)其他:_____。

十六、合同生效条件及文本数量

(一)本合同自双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字并盖章后生效。

(二)本合同一式___份,由甲方执___份,乙方执___份。

附件一:房屋权属证明及附图

附件二：房屋附属物、设备、家具和物品

附件三：安全责任书

附件四：房屋（建筑物/场地）交接验收记录

本页无正文，为 _____（甲方名称）_____（乙方名称）房屋租赁合同（合同编号：_____）签署页。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）：

法定代表人（负责人）：
或委托代理人
(签字)

法定代表人（负责人）：
或委托代理人
(签字)

联系电话：
年 月 日

联系电话：
年 月 日

附件一、二：出租房屋（建筑物/场地）位置示意图及室内外照片：

附件三：

安全责任协议书

甲方：

乙方：

为明确治安、消防安全责任，确保租赁房屋及承租方的人身和财产安全，根据国家及地方有关法律法规的规定，就乙方承租甲方位于【建筑物及其建筑附属设备设施、场地安全管理责任】事宜，甲、乙双方本着诚实守信，平等自愿，协商一致的原则，签订如下协议。

第一条 甲方以现状将租赁房屋出租给乙方使用。除主体结构外，乙方在租用期间对建筑物及其及附属设备设施出现的安全隐患负有维修、保护责任。未妥善维修、保护造成安全责任事故的，乙方承担经济与法律责任。

第二条 乙方应严格执行《房屋租赁合同》的约定，建筑物及其附属设备设施不得随意改建，禁止埋、压、圈、占。乙方进行租赁房屋的装修、改建时，应先行向公安消防机构申请报批，经消防机构批准后方可实施，未经验收合格不准使用。

乙方的装修改建方案、相关图纸以及向管理部门的报批验收手续，需同时报甲方审核备存，未经甲方书面确认，不得擅自施工和使用。

乙方承担改建改造过程中和投入使用后的安全责任。

第三条 乙方聘请的设计、施工单位必须具备相应的资质，施工材料选用国家批准生产经营的合格阻燃材料，施工程序必须符合国家相关的规范要求。接受甲方对施工安全的监督和管理。

第四条 依照“谁使用，谁负责”的原则，乙方应对租赁房屋发生以下案件与事故依法承担相应的经济与法律责任。

一、各种治安事件、刑事案件。

二、火灾事故。

三、安全生产责任事故。

四、交通事故。

五、各种人身伤亡和财产损失等案件事件。

六、噪音、废气、污染、扰民等环境保护事故。

七、其它可能的责任事故。

第五条 乙方负责做好租赁房屋各项安全管理工作的具体组织与实施。

一、消防安全管理

（一）严格执行国家《消防法》等法律法规和相关政策规定，根据自身的经营特点，提出有效的防火安全措施，经常检查各项防火安全措施的落实情况，做好日常防火工作。结合本房屋实际情况制定《防火安全管理制度》，经甲方同意后实施。

（二）建立逐级防火安全责任制，做到责任到人、任务到人，加强对本单位员工的防火安全教育，使员工明确防火责任，重视消防安全。

（三）对员工进行消防知识培训，使员工掌握防火知识和一般的灭火方法，使其具有扑灭和控制初始火灾、组织疏散人员的能力。

（四）按消防安全管理规定的要求配备足够的消防器材，保护好消防设施，并按照规定定期检查、维护，确保完好有效。灭火器应按规定每年检修一次。对消防设施要定期做试验，发现故障立即检修，确保完好。紧急疏散通道标志要清晰、醒目，随时保持畅通。

（五）为防止火灾，严禁使用明火（如特种行业，有关部门批准除外）和电炉、“热得快”、“小太阳”等高危险性的器具。严禁室内存放汽油、烯料、酒精及其它易燃易爆危险化学物品和有毒有害物品。

（六）接受甲方对防火工作的监督管理，接受消防监督检查。对甲方发出的“火灾隐患通知书”中指出的问题，应在限定期限内解决，并确保期限内的安全。

（七）租赁使用房屋期间因管理问题引起的火灾，造成的损失及法律责任均由乙方全部承担。

二、治安防范

（一）做好治安防范和治安管理工作，积极参与地区组织的社会治安综合治理工作。结合租赁房屋实际情况制定《治安防范管理制度》。

（二）建立治安保卫责任制，制定和落实各项治安防范措施。对员工进行安全防范工作的宣传教育，提高法制观念和治安防范意识，防止发生治安刑事案件。

（三）加强对财务金融部门的安全管理，按照公安部门的要求采取技术防范措施。

（四）保证保安人员的数量和质量；建立保安工作管理制度。

（五）接受甲方对治安管理的监督，接受治安监督检查。对甲方发出的“治安隐患通知书”中指出的问题，应在限定期限内解决。

（六）因治安责任所造成的损失、罚款及法律责任均由乙方承担。

三、保证安全生产，防止发生人身伤亡事故

（一）遵守国家《安全生产法》《劳动法》等有关法律法规及相关政策规定，做好安全生产经营工作。

（二）制定有效的安全生产管理制度和完善的安全保证措施，对员工进行经常性的安全教育，提高自我保护意识。

（三）特殊工种岗位应符合国家和地方法律法规的规定，按规定定岗定编，持证上岗，进行操作证的复审，对操作人员进行培训。

（四）对压力容器及其它特种设备必须按照国家有关规定及标准定期检验，保证设备运行完好，防护措施齐全，防护功能灵敏有效。

（五）接受甲方对安全工作的监督，接受监督检查。

（六）在租赁房屋发生的安全责任事故，由乙方承担全部经济与法律责任。

四、维稳工作

（一）乙方应避免因自身及第三方的经济与法律纠纷或社会组织及人员之间的矛盾纠纷等造成的在该租赁房屋区发生的群体事件，及时研究并解决发现的不稳定问题和维稳隐患。

（二）接受甲方对维稳事项的监督，对甲方发现并提醒、提出的维稳隐患应及时进行解决。

第六条 乙方应制定“突发事件紧急救援预案”，明确发生火灾或突发事件时人员疏散方法。

第七条 乙方应建立安全检查制度，及时发现和消除安全隐患。对暂时不能解决的隐患应采取有效措施，确保安全。

第八条 乙方如工作需要使用有毒、有害和易燃、易爆等危险物品，应依法办理相关手续，按规定管理使用，并报甲方备案。

第九条 如因乙方原因（包括故意、过失等）引发火灾险情或严重治安问题，甲方将按照《房屋租赁合同》约定的违约责任处理。

因乙方管理不善而发生各种案件、事故，所造成的经济损失以及相应的法律责任，均由乙方承担。

第十条 本协议书一式贰份，由甲方执壹份，乙方执壹份，经双方加盖公章或签字后生效，具有相等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章或签字）：

法定代表人（或委托代理人）： 法定代表人（或委托代理人）：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

附件四：

房屋（建筑物/场地）交接验收记录

房屋（建筑物/场地） 地址					
合同编号		租赁面积（m ² ）			
租赁用途					
租赁起止时间	年 月 日至 年 月 日				
房屋主体结构					
主体结构		屋 面		室外墙体	
室内顶棚		室内墙体		室内地面	
房门材料		窗户材料		间 数	
附属设备设施					
消防设施	消火栓（含水龙带、水枪）			灭火器	
	烟感探头			喷淋头	
电 源		电表读数		照明灯具	
水表读数		煤气表读数			
其他事项					
出租方（公章）： 负责人签字： 经办人： 联系电话： 交接时间： 年 月 日			承租方（公章）： 负责人签字： 经办人： 联系电话： 交接时间： 年 月 日		

场地租赁合同

合同编号【 】

本合同由以下各方于【 】年【 】月【 】日于【 】签署

甲方（出租方）：_____

法定代表人：_____

地 址：_____

联系电话：_____ 邮箱： _____

乙方（承租方）：_____

法定代表人：_____

地 址：_____

联系电话：_____ 邮箱： _____

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方出租、乙方承租场地使用权事宜，达成本合同如下：

一、场地概况

1.1、基于甲方享有该场地的出租处分权限，乙方同意承租本合同场地及其地上建筑物、构筑物、所有配套附属设备设施（以下统称场地），详见附件一、二。

1.2、甲方出租乙方的场地位于：_____；
面积为【】平方米；土地规划用途为【】。

1.3、甲方确保充分向乙方披露该场地情况，乙方基于甲方披露情况同意承租该场地用于【】用途并在承租场地使用权范围内对场地进行充分利用。

租赁期间，乙方经得甲方书面同意后可改变租赁场地用途。

1.4、租赁期间，乙方如需办理消防许可、卫生许可等相关证照或许可的，甲方应按乙方要求予以积极配合（包括但不限于提供相关租赁场地产权证明及其他资质证明等文件资料）。

二、承租期限

2.1、本合同项下的场地的租赁期限为：自____年____月____日起至____年____月____日止，共____个月。

2.2、租赁期满本合同自然终止。甲方如重新招租，乙方在满足甲方相应条件下有优先承租权。

2.3、租赁期间内，乙方经甲方书面同意后有权将该场地部分转租给他人，包括但不限于乙方的关联企业和被特许人，乙方需对次承租人的行为向甲方承担责任。

三、租金、递增及支付

3.1、该场地租金标准为【】元/m²/月，逐年递增【】%。除免租期外，乙方应按期支付租赁期间的租金。

具体租金详见下表：

租赁期限	租金（元）
【】年【】月【】日-【】年【】月【】日	
【】年【】月【】日-【】年【】月【】日	
【】年【】月【】日-【】年【】月【】日	
...	

3.2、租金每【】个月为一期，按期支付，乙方应在每期首月的前【】个工作日内以银行转账方式支付当期租金，首期预付租金除外。

乙方应于场地经过合格验收之日起【】日内支付首期租金。

3.3、乙方支付租金后，应及时通知甲方，甲方确认收到租金之日起【】个工作日内向乙方开具相应数额的发票。

四、履约保证金、物业管理费及其他

4.1、乙方应在首次向甲方交付期预付租金的同时，一次性交付 元（大写： 元整）租赁保证金，甲方有权在乙方未缴纳相关费用时直接从其租赁保证金中相应扣除。乙方应于甲方扣除租赁保证金后_____日内补齐本合同约定的租赁保证金。

4.2、在本合同届满或双方依约定解除租赁合同的情况下，乙方付清各项费用并按约定交还场地后【】日内由甲方无息退回乙方。

4.3、物业管理费：本场地相关物业管理费由【】（甲方/乙方）负担。管理费标准为【】元/月/m²，合计物业管理费为【】元/月。

4.4、乙方在租赁期间应自行负担使用场地产生的水电费、网络费、电话费、清洁费、治安费以及其他应由乙方负担的费用。

五、场地交付、起租

5.1、场地交付日为：【】年【】月【】日前。场地符合交付条件后，甲方应提前通知乙方进行场地交接。

5.2、交付方式：甲乙双方至现场，对场地现状（包括地上构筑物、配套设施）进行盘点。经乙方确认无误后，双方签署《场地交接清单》（附件四）后视为交付完成。

若乙方对场地进行验收后，场地未完全达到双方约定的交付标准或存在其他影响乙方正常使用该场地的，则乙方有权拒绝签

署《场地交接清单》及拒绝接收该场地，直到该场地符合双方约定的交付标准。

5.3、乙方在对租赁场地进行验收时，有权要求甲方对不符合要求的问题部分限期整改，整改后乙方重新验收，直至验收合格。

5.4、免租期为【】月，自场地交付之日起算。

六、场地装修、维修

6.1、乙方因经营需要对对该场地进装饰装修，需经过甲方同意。

6.2、租赁期间，甲方保障该场地处于适用状态，乙方应合理使用租赁场地，如因使用不当造成场地及设施损坏的，乙方应立即负责修复，产生的费用由乙方承担。

七、场地交还

7.1、乙方应在租赁到期或终止租赁后【】日内将场地按正常使用后现状交还甲方。对未经同意留存物品，甲方有权自行处置，乙方不得向甲方主张赔偿。

7.2、乙方逾期返还场地的，应按日租金标准支付场地占用费，并承担占用期间物业管理费等其他应由乙方承担的费用。

八、双方权利和义务

8.1、【此段适用于甲方为租赁场地所有权人的情况】甲方

确保对该租赁场地拥有合法、完整的所有权、实际控制权，确保其出租该租赁场地行为是合法、有效的，确保乙方承租该租赁场地期间免遭任何第三方的索赔、追偿等任何权利主张。

【此段适用于甲方为非租赁场地所有权人的情况】甲方确保对该租赁场地拥有合法、完整的出租权或使用权，确保其出租该租赁场地行为是合法、有效的，确保乙方承租该租赁场地期间免遭任何第三方的索赔、追偿等任何权利主张。

8.2、甲方确认租赁场地权属清晰、无争议，并如实告知场地建筑面积、占地面积，确认提供的租赁场地权属证明及其他资料复印件与原件一致，并确保已提供资料的真实性、合法有效性与完整性。

8.3、截至本合同签订日，甲方提供的租赁场地如有共有人，甲方已取得共有人同意出租的相关证明文件。

截至本合同签订日，租赁场地如已抵押，甲方承诺不存在被查封、被拍卖、被拆迁、涉诉及财务承诺情况等其他权利受限事项。

8.4、在甲方按照本合同约定履行所有承诺并遵守相关法律法规规定的出租人义务的前提下，乙方应按时足额支付租金及其他应付费用，切实履行承租人义务。

8.5、双方保证为签署本合同所需的一切政府审批(如需要)

以及内部授权程序都已获得或完成，签署本合同的是双方有效授权代表，并且本合同一经签署即构成对双方的约束力。双方签署本合同或履行其在本合同项下的义务并不违反任何法律、法规或其他规定。

九、合同变更、终止与解除

9.1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

9.2、甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同，甲方应返还保证金并赔偿乙方的实际损失：

9.2.1、未按约定时间交付该场地达三十日的；

9.2.2、交付的场地不符合合同约定严重影响乙方使用的；

9.2.3、交付的房屋危及乙方人员安全的；

9.2.4、甲方交付的租赁场地存在产权纠纷、抵押、查封、涉诉等导致乙方无法正常使用或继续承租租赁场地的；

9.2.5、租赁期间，因租赁场地所有权变动导致乙方无法使用或承租租赁场地的；

9.2.6、甲方违反法律法规或国有资产相关规定，或内部授权程序擅自出租租赁场地，导致合同无法履行；

9.2.7、因不可归责于承租人的事由，租赁场地租赁面积减少（包括但不限于租赁范围发生变化、被行政部门拆除违建面积等）的；

9.2.8、甲方违反其保证或责任、或违反本合同的其他规定，致使乙方不能实现本合同目的的。

9.3、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回该场地：

9.3.1 在甲方无任何违约的情况下，延期支付租金达二个月，并在收到甲方书面催款通知后十个工作日内仍不支付且未提供合理书面解释的；

9.3.2、利用该场地存放危险、违禁物品或从事违法犯罪活动的。

9.3.3、未经甲方书面同意，转租、转借承租场地。

9.3.4、损坏承租场地或附属设施，在甲方提出的合理期限内仍未修复的。

9.3.5、未提供真实信息，采取欺骗手段获得场地承租权的。

9.3.6、以甲方单位名义开展经营活动，误导消费者的。

9.3.7、租赁期间，乙方收到公安、消防或甲方及其上级主管部门等发出的安全隐患整改处罚通知书后，未在限期内进行整改的。

9.3.8、乙方违反其保证或责任、或违反本合同的其他规定，致使甲方不能实现本合同目的的。

十、违约责任

10.1、甲方违约责任

10.1.1、甲方逾期交付租赁场地的，每逾期一日，应按年租金的【】向乙方支付逾期违约金，计算至租赁场地达到承租交付验收标准并验收确认日为止。

10.1.2、甲方逾期退还履约保证金或其他应向乙方支付款项的，每逾期一日，应按应付款总额的【】向乙方支付逾期违约金。

10.1.3、因甲方违约导致本合同无法履行或乙方主张解除合同时，甲方应在合同解除或终止之日起10个工作日内退还乙方已支付但未使用租金、履约保证金等其他款项，赔偿乙方实际损失，并按当年租金总额的【】向乙方支付违约金。

10.2、乙方违约责任

10.2.1 除本合同另有约定外，乙方逾期支付租金的，每逾期一日，按应付未付款的【】向甲方支付逾期违约金，计算至付清之日为止。

10.2.2、因乙方违约导致本合同无法履行或甲方主张解除合同时，乙方应按当年租金总额的【】向甲方支付违约金，甲方有权直接在履约保证金或乙方已支付但未使用的租金中扣除违约金，扣除后如有余额，甲方应当在合同解除后的10个工作日内无息退还给乙方。

10.2.3 未经甲方书面同意，将场地转租、转借给他人使用、

进行抵押或任何形式的债务担保的，乙方应按当年租金总额的

【 】向甲方支付违约金；

10.2.4、未经甲方书面同意对出租场地或附属设施进行装饰装修、拆改变动主体结构或损坏的，乙方应按当年租金总额的

【 】向甲方支付违约金；

10.2.5、改变本合同规定的租赁用途或利用该场地进行违法活动的，乙方应按当年租金总额的【 】向甲方支付违约金；

10.3、若上述情形的违约责任不足以弥补守约方的经济损失，守约方有权继续向违约方追偿。

10.4、除双方协商一致，本合同约定条款或法律法规规定情形外，任何一方不得提前终止、解除合同。任何一方有违反本合同的行为，应承担违约责任，如属双方共同过失，应根据实际情况由双方分别承担违约责任。

10.5、违约方需承担守约方为维护本合同项下权益而产生的一切费用，包括但不限于诉讼/仲裁费、律师代理费、差旅费、保全费、保全手续/担保费、鉴定费、公证费等费用。

十一 、不可抗力与情势变更

11.1、不可抗力事件系指不能预见、不能避免、不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害，如洪水、雷击、地震等；以及社会事件，如战争、动乱、罢工、传染病（如新冠疫情）等；

当发生不可抗力事件时，造成一方的财产损失的，对方不承担赔偿责任，但双方应采取有效措施，防止该租赁场地及附属设施、设备、装修等损失的扩大。因一方未尽此义务而造成对方财产损失的，一方应对扩大的损失承担赔偿责任。

11.2、发生不可抗力事件的一方应及时以书面形式通知另一方，并提供不可抗力的情况及本合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的有效证明文件。按不可抗力事件对履行本合同的影响程度，双方协商决定是否解除本合同、部分免除履行或对本合同进行修改。

11.3、因发生不可抗力事件或政府明确要求征收、拆除（搬迁）或改造已租赁的场地等基于非因甲方的原因导致本合同不能履行或中止履行的处理：因上述原因而提前终止本合同，甲方须自本合同提前终止之日起1个月内向乙方无息退还保证金及已预收当期剩余未履行期间相应部分的租金、物业等费用。乙方应按约定将该租赁场地腾空交还给甲方。因上述原因中止本合同履行时，在中止履行期间，乙方可暂停支付该段期间的租金、物业等费用。

11.4、本合同生效后因客观情况发生了双方在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于合同一方明显不公平或不能实现合同目的，双方应

协商解除变更或解除本合同。因情势变更导致合同变更或终止的，双方互不追究违约责任。

十二、争议解决

12.1 本合同在履行中发生争议，应由双方协商解决，若协商不成，双方一致同意提交租赁场地所在地人民法院诉讼解决。

12.2 本合同受中华人民共和国法律的管辖，并按中华人民共和国法律解释。

十三、通知及送达

13.1 甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知、要求、文件往来等应以书面形式可采用电子邮件（书信、传真、当面送交等）送达对方，受送达方应及时签收。如由于受送达方的原因不能送达或拒绝签收的，送达方可采用挂号信或者邮政特快专递邮寄送达，邮件寄至本合同记载之地址时，即视为送达。

13.2 双方确认以下地址为相关通知、法律文书的送达地址：

甲方确认的送达地址：

邮政编码：

收件人：

手机号码：

乙方确认的送达地址：

邮政编码：

收件人：

手机号码：

十四、其他约定

14.1、本合同构成甲乙双方就本合同场地租赁事项全部协议，并取代之之前双方其他所有口头或书面协议。

14.2、本合同附件所列明的内容为本合同有关条款所作之补充、修正、解释及说明，为本合同有效组成部分，与本合同具同等法律效力。

14.3、甲乙双方应根据国家相关法律法规各自承担场地租赁所涉及的各项税费，乙方不另外承担甲方因租赁行为而产生的应由甲方负有纳税义务的税款，包括但不限于附加税费、房产税、城镇土地使用税、印花税等。

14.4乙方自行承担租赁期间因使用场地和经营活动而产生的各种法律责任和经营管理责任，包括治安消防、公共卫生、公共安全等。乙方在签订本合同时，同时与甲方签订出租房屋安全责任协议书（附件三），并独立处理其经营活动产生的法律纠纷。

1. 乙方应认真履行双方签订的安全责任协议书中约定的责任和义务。

2. 乙方租赁场地期间，承担场地使用的安全注意义务，场地或者其他设施及其搁置物、悬挂物等造成他人人身、财产损失的或因乙方管理不善，如发生火灾、食物中毒或其他各项安全事故时，由乙方承担全部责任，并负责全部赔偿。

3. 相关主管部门在不影响乙方正常经营情况下有权对出租场地进行安全检查。

14.5其他：

14.6、本合同一式【】份，甲乙双方各持【】份，自双方签字并盖公司公章或合同专用章后生效，均具同等法律效力。

附件一：场地权属证明及附图

附件二：场地附属物、设备、家具和物品

附件三：安全责任协议书

附件四：场地交接验收记录

甲方（盖章）：

法定代表人（授权代表）签名：

联系人： 联系方式：

乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）签名：

联系人： 联系方式：

附件一、二：出租房屋（建筑物/场地）位置示意图及室内外照片：

附件三：

安全责任协议书

甲方：

乙方：

为明确治安、消防安全责任，确保租赁房屋及承租方的人身和财产安全，根据国家及地方有关法律法规的规定，就乙方承租甲方位于【场地及其建筑附属设备设施安全管理责任】事宜，甲、乙双方本着诚实守信，平等自愿，协商一致的原则，签订如下协议。

第一条甲方以现状将租赁场地出租给乙方使用。除主体结构外，乙方在租用期间对场地及其及附属设备设施出现的安全隐患负有维修、保护责任。未妥善维修、保护造成安全责任事故的，乙方承担经济与法律责任。

第二条 乙方应严格执行《场地租赁合同》的约定，场地及其附属设备设施不得随意改建，禁止埋、压、圈、占。乙方进行租赁场地的装修、改建时，应先行向公安消防机构申请报批，经消防机构批准后方可实施，未经验收合格不准使用。

乙方的装修改建方案、相关图纸以及向管理部门的报批验收手续，需同时报甲方审核备存，未经甲方书面确认，不得擅自施工和使用。乙方承担改建改造过程中和投入使用后的安全责任。

第三条 乙方聘请的设计、施工单位必须具备相应的资质，施工材料选用国家批准生产经营的合格阻燃材料，施工程序必须符合国家相关的规范要求。接受甲方对施工安全的监督和管理。

第四条 依照“谁使用，谁负责”的原则，乙方应对租赁场地发生以下案件与事故依法承担相应的经济与法律责任。

一、各种治安事件、刑事案件。

二、火灾事故。

三、安全生产责任事故。

四、交通事故。

五、各种人身伤亡和财产损失等案件事件。

六、噪音、废气、污染、扰民等环境保护事故。

七、其它可能的责任事故。

第五条 乙方负责做好租赁场地各项安全管理工作的具体组织与实施。

一、消防安全管理

（一）严格执行国家《消防法》等法律法规和相关政策规定，根据自身的经营特点，提出有效的防火安全措施，经常检查各项防火安全措施的落实情况，做好日常防火工作。结合本房屋实际情况制定《防火安全管理制度》，经甲方同意后实施。

（二）建立逐级防火安全责任制，做到责任到人、任务到人，

加强对本单位员工的防火安全教育，使员工明确防火责任，重视消防安全。

（三）对员工进行消防知识培训，使员工掌握防火知识和一般的灭火方法，使其具有扑灭和控制初始火灾、组织疏散人员的能力。

（四）按消防安全管理规定的要求配备足够的消防器材，保护好消防设施，并按照规定定期检查、维护，确保完好有效。灭火器应按规定每年检修一次。对消防设施要定期做试验，发现故障立即检修，确保完好。紧急疏散通道标志要清晰、醒目，随时保持畅通。

（五）为防止火灾，严禁使用明火（如特种行业，有关部门批准除外）和电炉、“热得快”、“小太阳”等高危险性的器具。严禁室内存放汽油、烯料、酒精及其它易燃易爆危险化学物品和有毒有害物品。

（六）接受甲方对防火工作的监督管理，接受消防监督检查。对甲方发出的“火灾隐患通知书”中指出的问题，应在限定期限内解决，并确保期限内外的安全。

（七）租赁使用场地期间因管理问题引起的火灾，造成的损失及法律责任均由乙方全部承担。

二、治安防范

（一）做好治安防范和治安管理工作，积极参与地区组织的社会治安综合治理工作。结合租赁场地实际情况制定《治安防范管理制度》。

（二）建立治安保卫责任制，制定和落实各项治安防范措施。对员工进行安全防范工作的宣传教育，提高法制观念和治安防范意识，防止发生治安刑事案件。

（三）加强对财务金融部门的安全管理，按照公安部门的要求采取技术防范措施。

（四）保证保安人员的数量和质量；建立保安工作管理制度。

（五）接受甲方对治安管理的监督，接受治安监督检查。对甲方发出的“治安隐患通知书”中指出的问题，应在限定期限内解决。

（六）因治安责任所造成的损失、罚款及法律责任均由乙方承担。

三、保证安全生产，防止发生人身伤亡事故

（一）遵守国家《安全生产法》《劳动法》等有关法律法规及相关政策规定，做好安全生产经营工作。

（二）制定有效的安全生产管理制度和完善的安全保证措施，对员工进行经常性的安全教育，提高自我保护意识。

（三）特殊工种岗位应符合国家和地方法律法规的规定，按

规定定岗定编，持证上岗，进行操作证的复审，对操作人员进行培训。

（四）对压力容器及其它特种设备必须按照国家有关规定及标准定期检验，保证设备运行完好，防护措施齐全，防护功能灵敏有效。

（五）接受甲方对安全工作的监督，接受监督检查。

（六）在租赁场地发生的安全责任事故，由乙方承担全部经济与法律责任。

四、维稳工作

（一）乙方应避免因自身及第三方的经济与法律纠纷或社会组织及人员之间的矛盾纠纷等造成的在该租赁场地发生的群体事件，及时研究并解决发现的不稳定问题和维稳隐患。

（二）接受甲方对维稳事项的监督，对甲方发现并提醒、提出的维稳隐患应及时进行解决。

第六条 乙方应制定“突发事件紧急救援预案”，明确发生火灾或突发事件时人员疏散方法。

第七条 乙方应建立安全检查制度，及时发现和消除安全隐患。对暂时不能解决的隐患应采取有效措施，确保安全。

第八条 乙方如工作需要使用有毒、有害和易燃、易爆等危险物品，应依法办理相关手续，按规定管理使用，并报甲方备案。

第九条 如因乙方原因（包括故意、过失等）引发火灾险情或严重治安问题，甲方将按照《场地租赁合同》约定的违约责任处理。因乙方管理不善而发生各种案件、事故，所造成的经济损失以及相应的法律责任，均由乙方承担。

第十条 本协议书一式贰份，由甲方执壹份，乙方执壹份，经双方加盖公章或签字后生效，具有相等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章或签字）：

法定代表人（或委托代理人）： 法定代表人（或委托代理人）：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

附件四：

房屋（建筑物/场地）交接验收记录

房屋（建筑物/场地） 地址					
合同编号		租赁面积（m ² ）			
租赁用途					
租赁起止时间	年 月 日至 年 月 日				
房屋主体结构					
主体结构		屋 面		室外墙体	
室内顶棚		室内墙体		室内地面	
房门材料		窗户材料		间 数	
附属设备设施					
消防设施	消火栓（含水龙带、水枪）			灭火器	
	烟感探头			喷淋头	
电 源		电表读数		照明灯具	
水表读数		煤气表读数			
其他事项					
出租方（公章）： 负责人签字： 经办人： 联系电话： 交接时间： 年 月 日			承租方（公章）： 负责人签字： 经办人： 联系电话： 交接时间： 年 月 日		